

1502301-96.2022.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... 54/63, contando com condenações definitivas por roubo e furto (autos n. 0000668-61.2016, 0004049-14.2015, 0008354-70.2017, 0011646-44.2014, 3004836-36.2013, e 3007979-33.2013), o que permite, considerando o número de condenações, a fixação da pena base em 02 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias multa, diária no mínimo legal.

Na segunda fase, verifico ser o réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Av. Ulysses Guimarães, 2800 (antigo 506), Rio Claro-SP - cep 13506-547

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502301-96.2022.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502301-96.2022.8.26.0510

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2217207/2022 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 26667649 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2217207 - 01º D.P. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Junior de Azevedo

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

José Júnior de Azevedo, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafo 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, em razão dos fatos narrados à fls. 112/114.

O réu foi preso em flagrante no dia 10 de agosto de 2022. Realizada a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, conforme termo de fls. 81/82.

A denúncia foi recebida no dia 24 de agosto de 2022, conforme decisão de fls. 116/117.

O réu foi regularmente citado (fls. 153), e apresentou resposta escrita à acusação de fls. 161, por meio da Defensoria Pública.

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, mantida a prisão cautelar, e

designada audiência de instrução, debates e julgamento, por via remota, foram ouvidos o representante legal da empresa vítima, duas testemunhas comuns, e interrogado o réu.

Em alegações orais, o Ministério Público requer a total procedência da ação penal, pois provados os fatos narrados na denúncia.

A Defensoria Pública, também em alegações orais, requer a improcedência da ação penal, alegando insuficiência de provas, visto que a confissão possui valor absoluto quando desacompanhada de outros elementos probatórios. Em caso de condenação, requer a fixação da pena base no mínimo legal, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, a fixação de regime menos gravoso do que o fechado, a incidência da detração, e que seja conferido o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

Imputa-se ao réu José Júnior de Azevedo, a prática do crime de furto consumado, qualificado pela escalada, rompimento de obstáculo e concurso de agentes, tipificado no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal. Segundo a inicial, no dia 10 de agosto de 2022, por volta das 07h55min, o réu e outro indivíduo de alcunha Alemão, não identificado, dirigiram-se até as dependências da empresa Bauminas Águas, localizada na rua 07 JC, bairro Jardim Centenário, nesta cidade de Rio Claro. Lá chegando, agindo com o propósito de praticar um furto, e munidos de algumas ferramentas, pularam o muro que guarnece a empresa, que possui aproximadamente 2 metros de altura, e ganharam acesso ao interior do imóvel. Já no seu interior, dirigiram-se até a casa da bomba do hidrante, cortaram o cadeado, removeram a tampa de concreto, danificaram o painel de comando, e subtraíram a fiação que guarnece o local, no total de 28 kilos de fios de cobre, avaliados em R\$ 2.000,00.

Contudo, durante a troca de turno, funcionários da empresa avistaram o réu e outro indivíduo pulando o muro de dentro para fora, e acionaram a Polícia Militar.

Policiais militares, durante patrulhamento pelas imediações, e na posse das características passadas pelos funcionários, conseguiram localizar e abordar o réu ainda na posse dos 28 kilos de fios de cobre, efetuando sua prisão em flagrante. Finda a instrução, temos que a ação penal é manifestamente procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada por meio do auto de fls. 49, que comprova a apreensão das ferramentas utilizadas pelo réu e seu comparsa para arrombarem o cadeado que protegia os fios, e em seguida corta-los, causando enormes prejuízos para a empresa vítima, conforme declarou seu representante legal. Já o auto de fls. 50, atesta a apreensão dos 28 quilos de fios de cobre subtraídos, avaliados em dois mil reais.

Quanto às qualificadoras, o laudo de fls. 100/107 descreve o imóvel de forma minuciosa, apontando que se trata de local vedado por muro de alvenaria de aproximadamente 2 metros de altura. A prova técnica constatou ainda que a casa da bomba do hidrante, que também abrigava o poço de fiação de energia elétrica, estava com a tampa de concreto deslocada, os fios cortados, o cadeado rompido provavelmente com uma alicate. Em um muro próximo, também foram notados vestígios de escalada. O réu e seu comparsa também danificaram um poste que continha uma câmera de segurança, sendo que um dos galpões que estocava matéria prima também foi alvo de danos, tendo os fios cortados, tubulações para passagens de fiação retiradas, e a caixa de disjuntores destruída. As fotos que ilustram o laudo dão a dimensão dos estragos causados no local, e servem como prova inconteste das qualificadores da escalada e rompimento de obstáculo.

A autoria restou igualmente demonstrada, e deve ser imputada ao réu.

Interrogado em juízo, o réu confessou os fatos, ainda que parcialmente. Alegou ser usuário de drogas e de bebidas alcoólicas, e que na noite anterior encontrava-se no local onde costuma usar drogas, quando foi procurado por um rapaz que lhe ofereceu dinheiro para que o ajudasse a buscar um material em uma determinada empresa. Ambos então foram até a empresa Bauminas, cada um em uma bicicleta. Esconderam as bicicletas, enquanto que o outro indivíduo invadiu a empresa, enquanto que o réu disse ter "ficado de campana" em cima do muro. Segundo o réu, toda a ação delitiva

durou aproximadamente 50 minutos. Alemão, por sua vez, jogou uma mochila por cima do muro, e foi buscar as bicicletas que estavam escondidas. O acusado, por sua vez, pegou a mochila contendo os fios furtados, e passou a caminhar pela via pública, até ser abordado. O réu admitiu que chegou a ver Alemão arrancando os fios de cobre, e que aderiu à sua vontade, pois, em troca de transportar o material, iria receber certa quantia em dinheiro para adquirir drogas. O réu confessou que sua função foi permanecer em cima do muro "de campana", observando a aproximação de terceiros, enquanto que seu comparsa escalou o muro, invadiu a empresa, e furtou os fios.

A confissão judicial restou confortada pela prova oral, senão vejamos.

Os policiais militares Maicon César Gomes, e Ronivaldo Willian Mascarenhas Teixeira, ouvidos em juízo, declararam que na data dos fatos foram alertados, via COPOM, de um furto em andamento na empresa Bauminas. Em patrulhamento pelas imediações da empresa, depararam-se com o réu, em poder de quem foram encontrados os fios furtados, e algumas ferramentas. Logo em seguida um funcionário da empresa aproximou-se, e exibiu mensagens do momento do furto, identificando ainda o acusado. Segundo os policiais, o réu confessou o delito, e ainda confirmou que havia agido em concurso com um outro indivíduo. O réu chegou a mostrar o local por onde havia invadido a empresa, que apresentava alguns sinais de arrombamento. Segundo os policiais, o funcionário da empresa estava acompanhando de longe a trajetória do acusado, de modo que o identificou prontamente, tão logo foi abordado.

Vagner Antonio Wolf Júnior, funcionário da empresa, declarou que naquela data, tão logo assumir seu turno de trabalho, avistou dois indivíduos pulando o alambrado da fábrica, de dentro para fora. Vagner então acionou a polícia, que por sua vez conseguiu abordar um dos indivíduos na posse dos fios de cobre furtados. Vagner confirmou que o réu e seu comparsa escalaram o muro do imóvel, e quebraram uma porta protegida por um cadeado para terem acesso aos fios. Segundo Vagner, a fábrica sofreu prejuízos em torno de R\$ 20.000,00, pois vários disjuntores foram danificados, além e outros equipamentos elétricos.

Portanto, a prova colhida nos autos é firme no sentido de que o réu, agindo em concurso com outro indivíduo de alcunha Alemão, com o objetivo de adquirir drogas, invadiram a empresa Bauminas mediante escalada de um muro de aproximadamente 2 metros de altura. Em seguida, fazendo uso de ferramentas, arrombaram um cadeado que protegia um tampa de concreto que permitia acesso à fiação elétrica, e furtaram nada menos do que 28 quilos de fios de cobre, danificando totalmente a estrutura elétrica da empresa, gerando grande prejuízo.

O réu, ainda que tenha afirmado que não chegou a entrar no interior da empresa, confessou ter sido um dos autores do furto, pois permaneceu em cima do muro vigiando a aproximação de terceiros, enquanto que seu parceira furtava a fiação. O réu, uma vez consumado o delito, foi surpreendido na posse da "res furtiva", impondo-se assim a condenação, que no caso dos autos não se fundamenta apenas na confissão judicial, mas também na palavra dos policiais e da testemunha Vagner, que presenciou parte da ação delitiva, mais especificamente a fuga do réu e do outro indivíduo do interior da fábrica.

Quanto ao valor da confissão judicial, já asseverou o Supremo Tribunal Federal:

"As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova, inclusive circunstanciais (STF, 2ª Turma, Rec. Crim. 1.312/RJ, Rel. Min. Cordeiro Guerra, in RTJ, 88/371).

Ainda, nesse mesmo sentido: "confissão em juízo evidencia a responsabilidade criminal de quem a prestou e constitui elemento seguro de convencimento, máxima quando prestigiada por outros fatores probatórios idôneos (TACrim/SP; Rel. HAROLDO LUZ - RJDTCAPIM 30/263); A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos autoriza a condenação do acusado, mormente se amparada no conjunto probatório (TACrim/SP; Rel. PENTEADO NAVARRO - RJDTCRIM 15/47).

E, mais:

"A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem

um valor absoluto e serve de base à condenação, ainda que seja o único elemento incriminado, e só perderá força se desmentida pelas provas restantes" (TACrirn/SP; Rel. EMERIC LEVAI - RJDTACRIM 15/47). No mesmo sentido: RJDTACRIM 3/155.4/134, 12/112 e 14/49; RT 625/338; JUTACRIM 93/236.

Na dosimetria da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal. O réu possui péssimos antecedentes, conforme certidão de fls. 54/63, contando com condenações definitivas por roubo e furto (autos n. 0000668-61.2016, 0004049-14.2015, 0008354-70.2017, 0011646-44.2014, 3004836-36.2013, e 3007979-33.2013), o que permite, considerando o número de condenações, a fixação da pena base em 02 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias multa, diária no mínimo legal.

Na segunda fase, verifico ser o réu reincidente, conforme certidão de fls. 59 (autos n. 0012487-39.2014). Contudo, tendo ele confessado o delito espontaneamente, elemento de prova que foi considerado para fins de condenação, entendo que o aumento decorrente da reincidência, fica compensado com o reconhecimento da referida circunstâncias atenuante, conforme entendimento hoje pacificado perante o C. STJ.

A reincidência e maus antecedentes justificam a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena, e impedem a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de condenar o réu JOSÉ JÚNIOR DE AZEVEDO à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias multa, diária no mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal.

O réu, além de ser portador de péssimo antecedentes, e reincidente na prática de crimes contra o patrimônio, além de contar com inúmeras condenações definitivas, de modo que não poderá apelar em liberdade, pois ainda presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública sendo concreto o risco de que, em liberdade, possa voltar a delinquir em razão de sua vida anteacta.

Deixo de aplicar a detração prevista no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que o réu, em razão do quantum de pena aplicada, ainda não faria jus a eventual progressão de regime. Ademais, trata-se de matéria que deve ser decidida pelo Juízo das Execuções Criminais, como determina o artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 7.210/84, com observância do que dispõe o artigo 112 e parágrafo 1º, da mesma lei.

Nesse sentido:

"Por fim, inaplicável o artigo 387, parágrafo 2º, do Diploma Processual, porquanto inexistentes nos autos quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real situação processual da acusada, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna progressão" (Apelação nº 0007336-26.2011.8.26.0663. Rel. Des. FERNANDO TORRES GARCIA).

Recomende-se.

Custas na forma da lei.

P R I

Rio Claro, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA